

XV. LES CONCLUSIONS EN ELS DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA⁷³

1. Introducció

Tal com es va començar a fer en la *Memòria 2022*,⁷⁴ enguany se segueix amb la voluntat d'establir i fixar uns criteris d'estil en la redacció dels dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora mentre no s'elabori i es publiqui una guia d'estil de la institució.⁷⁵

A aquest efecte aquest estudi tractarà del format de l'apartat de les conclusions i del contingut dels paràgrafs immediatament anteriors.

L'estructura dels dictàmens, bàsicament, segueix un esquema format per un títol; un paràgraf amb els noms de tots els membres que han participat en la deliberació i aprovació en el Ple (més el president i la secretària), i els tres apartats que li donen contingut: els antecedents de fet, els fonaments jurídics i la conclusió, seguida de la signatura del president.⁷⁶

Les conclusions dels dictàmens són concises i clares sobre l'assumpte que s'ha sotmès a dictamen. Amb tot, i tal com es veurà més endavant, depenent de la matèria que s'hi tracti hi haurà unes especificitats que també s'indiquen.

73. Estudi elaborat per la Sra. Carme Prats i Alfonso, planificadora lingüística de l'Àrea de Serveis Editorials de la Comissió Jurídica Assessora.

74. *Vid.* l'estudi "L'ús d'un llenguatge no sexista en els dictàmens i altres documents de la Comissió Jurídica Assessora", de la Sra. Marta Albertí Casas, publicat a la *Memòria 2022* de la Comissió Jurídica Assessora.

75. *Vid.* els estudis "L'estructura dels dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora", de la Sra. Marta Albertí i Casas, i "L'anonimització de dades personals en els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora", de la Sra. Montserrat Lloret i Puente, publicats en aquesta *Memòria 2023*.

76. *Vid.*, per a una descripció detallada de l'estructura dels dictàmens, l'estudi inclòs en aquesta mateixa *Memòria 2023*, "L'estructura dels dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora", ja esmentat.

2. Marc normatiu

La Comissió Jurídica Assessora ha d'emetre dictamen preceptivament d'acord amb l'article 8 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, d'aquest òrgan, que estableix que la consulta a la Comissió és preceptiva en els projectes següents (apartat 2 d'aquesta Llei):

“a) Els projectes de disposicions normatives que elabori el Govern en virtut de delegació legislativa.

b) Els projectes de reglaments o de disposicions de caràcter general que es dictin per a desplegar les lleis o el dret comunitari i llurs modificacions.”

I també és preceptiva sobre les matèries següents:

“a) Reclamacions de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques la quantia de les quals sigui igual o superior a 50.000 euros.

b) Recurs extraordinari de revisió, excepte en els casos de no-admissió.

c) Revisió d'ofici d'actes nuls de ple dret.

d) Revisió d'ofici de disposicions administratives.

e) Resolució i nul·litat de concessions i d'altres contractes administratius, en els casos que estableix la normativa de contractació administrativa.

f) Creació de comarques i modificació de les demarcacions comarcals.

g) Creació de municipis de règim especial.

h) Alteració de termes municipals.

i) Constitució, modificació i supressió d'entitats municipals descentralitzades.

j) Acords que tinguin per finalitat autoritzar els actes socials i de disposició a què fa referència la normativa vigent sobre alienació de participacions públiques en determinades empreses.

k) Procediments de municipalització en règim de monopoli dels serveis.

l) La modificació de figures de planejament urbanístic que tingui per objecte alterar la zonificació o l'ús urbanístic dels espais lliures, les zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic com a sistemes urbanístics generals o

locals, en els supòsits i en els termes que estableix la legislació urbanística [art. 98.3 del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost].

m) Qualsevol altra matèria que sigui competència de la Generalitat respecte a la qual les lleis estableixin l'obligació de demanar dictamen.”

Així mateix, pel que fa a la funció consultiva establerta en l'article 9 de la mateixa Llei, la Comissió ha de respondre a les consultes que el Govern o les administracions, per mitjà del Govern, li adrecin, i ha de dictaminar sobre els supòsits següents si l'òrgan competent els sotmet a la seva consideració:

“a) Els avantprojectes de llei i els projectes de reglaments i de disposicions de caràcter general que no inclou l'article 8.2.b.

b) Els plecs de clàusules administratives de contractació de caràcter estàndard.

c) Els procediments sancionadors d'especial rellevància.

d) Els convenis que l'Administració de la Generalitat signa amb l'Administració de l'Estat o amb les administracions d'altres comunitats autònomes.

e) Les ordenances municipals de caràcter estàndard.”

Així, doncs, atenent la tipologia de supòsits sobre els quals la Comissió emet dictamen, s'estableixen les matèries següents:

a) Disposicions generals

b) Responsabilitat patrimonial

c) Revisió d'ofici

d) Contractació del sector públic

e) Plecs de clàusules administratives

f) Organització territorial

g) Modificació de planejament

h) Recurs extraordinari de revisió

i) Municipalització de serveis en règim de monopoli

j) Consultes

k) Altres matèries

3. Aspectes generals

El títol de l'apartat dels dictàmens de la Comissió al qual es refereix aquest estudi és **“CONCLUSIÓ”**, escrit en majúscules i negreta, i justificat a l'esquerra. I encara que n'hi hagi més d'una, per norma general, el títol és en singular. A tall d'exemple:

“CONCLUSIÓ

1. No és procedent declarar la responsabilitat de l'Ajuntament.
2. La responsabilitat correspon a la mercantil [...].
3. És procedent estimar en la quantitat de [...] euros –actualitzats a la data de finalització del procediment i, eventualment, més els interessos de demora corresponents– la reclamació de responsabilitat patrimonial [...]” (Dictamen 213/2023).

Com a criteri general, que s'anirà matisant al llarg de l'apartat específic de cada matèria, la conclusió, en essència, conté el parer final de la Comissió: “És procedent estimar/desestimar [...]” o “S'informa favorablement/desfavorablement sobre [...]”, més el títol del dictamen a què fa referència.

A més, en acabar l'últim fonament jurídic, hi ha sovint un paràgraf que determina els trets fonamentals del parer de la Comissió pels quals s'arriba a la conclusió.

Hi ha algunes excepcions a aquesta fórmula general, i obeeixen a raons diverses que es posen de manifest, com ara quan els departaments fan arribar una petició d'aclariment sobre un dictamen anterior, en què la conclusió és la següent:

“Es dona per atesa la petició d'aclariment del Dictamen [...], d'aquesta Comissió Jurídica Assessora, d'acord amb les consideracions precedents” (Dictamen 119/2023).

O quan la Comissió no dictamina sobre alguns expedients que ha rebut per manca de competència:

“No correspon dictaminar a aquesta Comissió Jurídica Assessora, per manca de competència, sobre l'expedient de reclamació [...]” (Dictamen 53/2023).

Finalment, cal dir que es donen casos en què la Comissió emet un dictamen, però no es pronuncia sobre el fons de l'assumpte, normalment perquè s'han de retrotreure les actuacions o perquè l'expedient ha caducat, la qual cosa s'acostuma a reflectir abans de l'apartat de la conclusió.

“En conseqüència, fetes les consideracions anteriors i sense entrar a valorar el fons de l'assumpte, cal concloure que és procedent retrotreure les actuacions del procediment perquè es procedeixi a la publicació edictal del tràmit d'audiència abans que l'instructor redacti, si escau, una nova proposta de resolució de l'expedient” (Dictamen 270/2023).

Tot i que, tal com es va dir en el Dictamen 267/2023, el fet d'apreciar la prescripció de la reclamació no impedeix a la Comissió Jurídica Assessora d'entrar, encara que sigui succintament, en l'anàlisi del fons de l'assumpte plantejat.

4. Conclusions per matèries

4. 1. Disposicions generals

D'acord amb l'article 68.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; l'article 39.1 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i l'article 128.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), s'atribueix al Govern la potestat reglamentària.

Tot i que, d'acord amb l'article 39.3 de la Llei 13/2008, esmentada, els consellers poden dictar disposicions reglamentàries en matèria d'organització del departament del qual són titulars, en els termes que determina la legislació sobre organització de l'Administració de la Generalitat, i també en poden dictar de relatives a altres matèries, en supòsits específics, si una norma amb rang de llei o un decret del Govern els ho autoritza expressament.

Per tant, la Comissió ha de distingir si es tracta d'un projecte de decret o d'un projecte d'ordre, ja que, en el primer cas, la conclusió fa referència al fet que és el Govern qui pot aprovar-lo i, en el segon cas, que és el titular del departament competent.

4. 1. 1. Conclusió

Tenint en compte el que s'ha dit en l'apartat anterior, en el cas dels projectes de decret, la conclusió segueix l'estructura següent:

“Un cop valorades les observacions formulades en aquest Dictamen, la consellera d'[...]
pot sotmetre a l'aprovació del Govern el Projecte de decret [...]” (Dictamen 71/2023).

I en els projectes d'ordre, la següent:

“Un cop valorades les observacions formulades en aquest Dictamen, el conseller de [...] pot aprovar el Projecte d'ordre [...]” (Dictamen 19/2023).

Així mateix, hi ha projectes de disposicions generals en què la Comissió hi ha formulat observacions de caràcter essencial. En aquests casos, aquesta consideració s'ha de reflectir a la conclusió:

“Un cop valorades les observacions efectuades en aquest Dictamen, i tinguda en compte la formulada amb caràcter essencial, el conseller de [...] pot sotmetre a l'aprovació del Govern el Projecte de decret [...]” (Dictamen 2/2023).

4. 1. 2. Paràgraf final de l'últim fonament jurídic

L'últim fonament jurídic dels dictàmens sobre disposicions generals porta per títol “Observacions sobre el contingut del Projecte” (o similar), en què s'efectua una anàlisi exhaustiva sobre el projecte (títol, preàmbul, articles, disposicions i annexos) per tal d'exposar les observacions que aquest alt òrgan consultiu cregui convenientes.

Un cop acabada aquesta anàlisi i justament abans de la conclusió, s'hi poden afegir les mancances que s'hi han trobat o alguna observació general. Per exemple:

«Per acabar, i tenint en compte que el Projecte no conté cap previsió relativa a la *vacatio legis*, cal posar de manifest que resulta d'aplicació l'article 111-10 del Codi civil de Catalunya, d'acord amb el qual “Les lleis de Catalunya entren en vigor una vegada han transcorregut vint dies des del dia en què han estat publicades íntegrament en el *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* [...]”.

Un cop examinat el Projecte de norma sotmès a dictamen, aquest òrgan consultiu no formula cap observació de caràcter essencial, en la mesura que el contingut s'ajusta als paràmetres de legalitat que fixa el marc normatiu esmentat. Es constata, també, que s'hi

han incorporat les recomanacions que respecte d'altres disposicions curriculars anteriors ha formulat aquesta Comissió» (Dictamen 166/2023).

4. 2. Responsabilitat patrimonial i contractual

D'acord amb el que estableixen els articles 8.3.a) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, i 86 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la Comissió ha de dictaminar sobre les reclamacions de responsabilitat patrimonial la quantia de les quals sigui igual o superior als 50.000 euros. I en els casos en què la part reclamant no concreta la quantia que reclama, la Comissió ha interpretat que, si l'Administració ha efectuat la sol·licitud de dictamen a aquest òrgan consultiu, és perquè ha considerat que l'import de la pretensió és superior al mínim preceptiu.

Per tant, en els dictàmens sobre responsabilitat patrimonial, la determinació de l'import del rescabament és una qüestió important que es posa de manifest tant a la conclusió com al paràgraf precedent.

4. 2. 1. Conclusió

Quan es dictamina sobre aquesta matèria, hi ha dues conclusions possibles: que s'estimi la reclamació de responsabilitat patrimonial o que es desestimi.

En ambdós casos, la conclusió especifica si la Comissió l'estima o no i reproduïx el títol del dictamen. A més, quan aquestes reclamacions s'estimen, es quantifica l'import de la indemnització i s'inclou una fórmula sobre els interessos de demora que hi puguin correspondre:

“És procedent estimar en la quantitat de [...] euros –actualitzats a la data de finalització del procediment i, eventualment, més els interessos de demora corresponents– la reclamació de responsabilitat patrimonial instada [...]” (Dictamen 122/2023).

Encara que la reclamació s'estimi, l'import no acostuma a coincidir amb el de la pretensió del reclamant. En moltes ocasions, l'import estimat obeeix al desglossament que se n'ha fet en l'últim fonament jurídic o a d'altres consideracions.

I, de vegades, tot i que el dictamen s'estimi, l'import no consta en l'apartat de la conclusió perquè la justificació d'aquest s'explica amb detall en el fonament jurídic anterior –sovint per la impossibilitat de calcular-lo amb la informació que consta en l'expedient–:

“És procedent estimar, en els termes exposats en el fonament jurídic [...], la reclamació de responsabilitat patrimonial [...]" (Dictamen 232/2023).

Però, independentment de si l'import de la indemnització coincideix o no amb la pretensió del reclamant, només en casos molt concrets i específics s'inclou la paraula “parcialment” en la conclusió:

“Per tant, tret de les despeses derivades de préstecs amb tercers, defensa legal i arbitris municipals, els danys i perjudicis al·legats per la recurrent compleixen amb els requisits exigits pels articles 81.2 de la Llei 26/2010 i 139.2 de l'LRJPAC, i la resta de requisits que exigeix l'ordenament jurídic i la jurisprudència per a generar el dret d'indemnització.

CONCLUSIÓ

És procedent estimar parcialment, en els termes indicats en el darrer fonament jurídic, la reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant [...]" (Dictamen 52/2021).

Hi ha encara una altra tipus de conclusió possible, com és la que ja s'ha fet constar en l'apartat 3, “Aspectes generals”, això és, que la conclusió estigui desglossada:

“CONCLUSIÓ

1. No és procedent declarar la responsabilitat de l'Ajuntament de Girona.
2. La responsabilitat correspon a la mercantil contractista adjudicatària del servei municipal.
3. És procedent estimar en la quantitat de 54.360,69 euros –actualitzats [...]- la reclamació de responsabilitat patrimonial instada [...]" (Dictamen 355/2023).

I, finalment, en el cas que es dictamini sobre una responsabilitat contractual, si s'estima la reclamació, no es posa cap fórmula sobre els interessos de demora:

“És procedent estimar la reclamació de responsabilitat contractual instada davant [...] en la quantitat de 251.905,71 euros, i estimar la reclamació de responsabilitat contractual instada davant [...] en la quantitat de 50.496,33 euros [...]" (Dictamen 289/2023).

4. 2. 2. Paràgraf final de l'últim fonament jurídic

En els darrers paràgrafs del fonament jurídic anterior a la conclusió, que normalment s'anomena “El parer de la Comissió”, es tracten aspectes que resumeixen o conclouen el que s'ha anat analitzant al llarg del dictamen, com poden ser, entre d'altres:

- a) Si hi ha concurrència de culpes o contribució en la causació del dany:

“Per tant, pertoca a la interessada la quantitat total de [...] euros, corresponent al 50 % de la valoració dels danys soferts, per concurrència de culpes” (Dictamen 337/2022).

b) Si s'entra a analitzar el fons de l'assumpte, o si es retrotreuen les actuacions:

“En aquests termes, no és procedent entrar a analitzar si concorren en l'expedient els requisits necessaris perquè neixi la responsabilitat patrimonial, i que habiliten l'Administració a l'acord d'acabament convencional del procediment, de manera que cal retrotreure les actuacions administratives [...]” (Dictamen 45/2023).

c) Si no hi ha relació de causalitat:

“Per tot el que s'ha exposat, aquesta Comissió conclou que no resta acreditada l'existència de la relació de causalitat entre el dany produït i el funcionament del servei públic i, en conseqüència, cal desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada” (Dictamen 314/2023).

d) Si la reclamació no és tempestiva i ha prescrit el dret a reclamar:

“Tanmateix, al final del fonament jurídic [...] ja s'ha determinat que la reclamació no és tempestiva i que la prescripció fa decaure la pretensió a obtenir el rescabament de la indemnització” (Dictamen 324/2023).

“En definitiva, es conclou que s'ha de desestimar la reclamació perquè, a més que s'ha produït la prescripció del dret a reclamar, no es pot establir una relació de causalitat entre els danys patits per la pacient i el funcionament del servei sanitari, que es va ajustar, quant al diagnòstic, el tractament i el seguiment i control posterior, a la *lex artis ad hoc*” (Dictamen 222/2023).

e) Si hi ha un desglossament de l'import estimat:

“Com a perjudici personal particular, s'estableix una indemnització diària, que inclou la indemnització per perjudici bàsic. Es compten fins a la data d'estabilització de les lesions, [...], amb els imports fixats en la taula 3.A:

– 47 dies d'ingrés hospitalari [...], a 100 euros per dia, són 4.700 euros.

– 705 dies [...], a 52 euros per dia, són 36.660 euros” (Dictamen 293/2023).

f) Si la reclamació és prematura:

“A hores d'ara, la reclamació presentada el 2 d'octubre de 2020 és encara prematura, la qual cosa implica que s'hagi de desestimar” (Dictamen 322/2023).

4. 3. Revisió d'ofici

De conformitat amb l'article 8.3.c) de la Llei 5/2005, el dictamen d'aquest alt òrgan consultiu és preceptiu en els procediments de revisió d'ofici d'actes nuls de ple dret de l'Administració de la Generalitat o de les administracions locals de Catalunya.

L'habilitació normativa d'aquesta intervenció preceptiva de la Comissió es completa amb la regulació continguda en els articles 106.1 de l'LPAC i 72 de la Llei 26/2010.

El dictamen de l'òrgan consultiu té caràcter obstatiu en el cas que es pronunciï en sentit desfavorable a la revisió i habilitant si es pronuncia en sentit favorable, de manera que únicament en aquest darrer supòsit l'Administració pot acordar la nul·litat de l'acte objecte de la revisió d'ofici.

4. 3. 1. Conclusió

En els dictàmens sobre revisions d'ofici d'actes nuls de ple dret, les conclusions poden ser de dos tipus: favorables o desfavorables. En aquest sentit, la fórmula d'aquest apartat és: "S'informa favorablement sobre la revisió d'ofici [...]" o "S'informa desfavorablement sobre la revisió d'ofici [...]", seguida del títol.

Amb tot, es pot donar el cas que la Comissió consideri que hi ha caducitat del procediment. En aquests dictàmens, s'indica de la manera següent:

"S'aprecia la caducitat del procediment de revisió d'ofici [...]" (Dictamen 6/2023).

O que es retrotreguin les actuacions:

"És procedent retrotreure les actuacions del procediment al moment en què s'havien de sotmetre a audiència de l'interessat, o bé immediatament abans de la proposta de resolució, en els termes indicats [...]" (Dictamen 133/2023).

4. 3. 2. Paràgraf final de l'últim fonament jurídic

L'últim fonament jurídic té l'objectiu de detallar els aspectes que requereixin observacions especials i, finalment, d'anunciar si se n'informa favorablement o desfavorablement, amb un paràgraf de l'estil següent: "Un cop ponderades les circumstàncies, degudament valorades, la Comissió considera que es poden exercir les facultats de revisió d'ofici en relació amb [...]" (Dictamen 309/2023), o, "Per tot això, de

l'anàlisi de les consideracions anteriors, es conclou que no resulta aplicable el procediment de revisió d'ofici dels actes [...]” (Dictamen 297/2023).

Tanmateix, en els paràgrafs precedents, com ja s'ha dit, es detallen els motius pels quals la Comissió arriba a la conclusió final, els quals poden obeir a diferents factors. Entre d'altres:

a) Perquè no aprecii les causes de nul·litat invocades:

“En aquestes condicions, s'ha de dir que no s'aprecien els elements suficients per a concloure sobre l'existència de la causa de nul·litat de la lletra g) de l'article 62.1 de l'LRJPAC [...]” (Dictamen 318/2023).

b) Perquè consideri que s'han d'aplicar els límits de la revisió d'ofici:

“En conclusió, en aquest cas, concorren les circumstàncies necessàries per a limitar l'exercici de la potestat de revisió per part de l'Ajuntament” (Dictamen 32/2023).

c) Perquè hi hagi observacions sobre la tramitació del procediment o la competència de la Comissió:

“Cal tenir en compte que, en la instrucció del procediment de revisió, amb audiència a l'interessat, s'han respectat tots els tràmits [...]. Per a resoldre sobre aquest aspecte en concret, per raó de la quantia, l'Administració local no ha de sol·licitar amb caràcter preceptiu el dictamen d'aquest òrgan consultiu, atès que la Comissió Jurídica Assessora no és competent per a pronunciar-se sobre la responsabilitat de l'Administració pel funcionament del servei quan la quantia reclamada és inferior a 50.000 euros” (Dictamen 52/2023).

d) Perquè s'hagin de retornar o no imports percebuts indegudament:

“En definitiva, un cop ponderades les circumstàncies del cas, degudament valorades, la Comissió considera que [...] no es poden exercir les facultats de revisió d'ofici [...], atès que l'exercici seria contrari als principis de bona fe i confiança legítima, de manera que ha de prevaldre el principi de seguretat jurídica davant el principi de legalitat. No és procedent declarar la nul·litat de l'acte objecte de revisió, ni exigir a la persona treballadora el retorn de les quantitats rebudes per aquest concepte” (Dictamen 81/2023).

e) Perquè es consideri que s'han de fer advertiments de caràcter procedimental:

“Cal recordar que l'Ajuntament ha d'observar el caràcter excepcional de la revisió d'ofici i ha d'evitar fer un ús impropï d'aquest mecanisme excepcional, ja que la declaració de nul·litat d'un acte administratiu no hauria de ser la via ordinària per a corregir supòsits de manca de planificació en la despesa o de falta de diligència en la tramitació d'expedients,

i no s'hauria d'acudir a la revisió d'ofici com a procediment per a convalidar la despesa i possibilitar el pagament de les prestacions realitzades" (Dictamen 174/2023).

f) Perquè s'estimi la necessitat de retrotreure les actuacions:

"En conseqüència, és procedent retrotreure les actuacions del procediment per tal de donar el tràmit de vista i audiència. Completat aquest tràmit, la proposta de resolució ha d'analitzar totes les qüestions plantejades i, posteriorment, la Comissió Jurídica Assessora es podrà pronunciar d'una manera expressa sobre el fons de la qüestió" (Dictamen 133/2023).

g) Perquè es valori l'activitat o inactivitat de l'Administració:

"Aquest òrgan consultiu entén que, en aquest cas, hi ha hagut una certa passivitat i poca diligència i cura per part de l'Ajuntament en l'exercici de la potestat revisora, per les raons que s'han anat exposant al llarg d'aquest Dictamen.

En conclusió, en aquest cas, concorren les circumstàncies necessàries per a limitar l'exercici de la potestat de revisió per part de l'Ajuntament" (Dictamen 32/2023).

4. 4. Contractació del sector públic

L'article 8.3.m) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, preveu la intervenció de l'òrgan consultiu en "Qualsevol altra matèria que sigui competència de la Generalitat respecte a la qual les lleis estableixin l'obligació de demanar dictamen". Aquest precepte s'ha de posar en relació amb l'article 191.3.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), que disposa que, per a l'exercici de la prerrogativa de resolució de contractes, és necessària la intervenció preceptiva de l'òrgan consultiu quan hi ha oposició del contractista.

Així, doncs, aquesta Comissió, i pel que fa a aquesta matèria, dictamina sobre quatre supòsits diferents ben definits: resolució de contractes, interpretació de contractes, modificació de contractes i expedients de reclamació de danys amb fonament en la responsabilitat contractual.

4. 4. 1. Conclusió

De la mateixa manera que en els dictàmens sobre revisions d'ofici, les conclusions d'aquesta matèria poden ser de dos tipus: favorables o desfavorables.

“S'informa favorablement sobre la resolució del contracte [...]” (Dictamen 264/2023).

“S'informa desfavorablement sobre la interpretació que fa l'Administració del contracte administratiu [...]” (Dictamen 209/2023).

Sens perjudici dels casos en què no correspongui dictaminar:

“No correspon dictaminar a aquesta Comissió Jurídica Assessora, per manca de competència, sobre l'expedient de reclamació de danys i perjudicis instruït per [...]” (Dictamen 53/2023).

I, per al supòsit de reclamacions de danys i perjudicis, cal remetre's al que ja s'ha fet constar en el contingut final de l'apartat 4.2.1.

4. 4. 2. Paràgraf final de l'últim fonament jurídic

L'últim paràgraf ha d'indicar les diferents situacions que porten la Comissió a la conclusió. Com a exemples, i entre d'altres, en els casos següents:

a) Perquè resulta procedent informar favorablement:

“Per tant, d'acord amb la documentació incorporada a l'expedient, i en vista de les causes exposades, resulta procedent informar favorablement sobre la proposta de modificació formulada, atès que hi concorren els requisits previstos en l'LCSP per a poder modificar el contracte” (Dictamen 138/2023).

b) Perquè no es dona la causa de resolució contractual:

“En definitiva, d'acord amb les consideracions anteriors, es conclou que no es dona la causa de resolució contractual de l'article 264.j) del TRLCAP, normativa aplicable al cas, i és procedent informar desfavorablement sobre la resolució del contracte” (Dictamen 319/2023).

c) Perquè hi ha errors de procediment:

“Com s'ha manifestat, la contractista no va constituir una garantia definitiva i, en conseqüència, la Comissió no es pot pronunciar sobre la confiscació” (Dictamen 264/2023).

4. 5. Plecs de clàusules administratives

La intervenció d'aquesta Comissió Jurídica Assessora s'efectua a l'empara del que es disposa en l'article 121.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en relació amb els articles 8.3.m) i 9.1.b) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, segons els ens locals sol·licitin el dictamen amb caràcter preceptiu o facultatiu, respectivament. I en aquest últim cas, el dictamen respon al caràcter de plecs estàndards (Dictamen 268/2008).

Els plecs de clàusules administratives generals compleixen una voluntat homogeneïtzadora i comporten un desplegament material de la legislació de contractes, atès que tenen un contingut normatiu i suposen una limitació de l'autonomia de la voluntat de les parts en la contractació pública. Cal assenyalar que es diferencien dels particulars perquè aquests últims es refereixen a un contracte o a una relació de contractes concrets, amb un contingut acotat als pactes i a les condicions d'aquests.

En aquesta matèria només s'inclouen els plecs de clàusules administratives generals, els quals poden tornar a ser objecte de dictamen en el cas que hagin patit modificacions, ja sigui per a adaptar-se a les disposicions normatives que es van aprovant o per tenir altres opcions corporatives derivades del funcionament intern.

“Modificació del Plec de clàusules administratives generals per a l'alienació de béns patrimonials de l'Ajuntament d'Aitona [...]” (Dictamen 321/2018).

4. 5. 1. Conclusió

Les conclusions d'aquesta matèria poden ser de dos tipus: favorables o desfavorables.

“S'informa favorablement sobre el Plec de clàusules administratives generals [...]” (Dictamen 141/2015).

I en alguns casos, també s'hi afegeix que s'han efectuat observacions.

“Un cop considerades les observacions formulades, s'informa favorablement sobre el Plec de clàusules administratives generals [...]” (Dictamen 298/2014)

4. 5. 2. Paràgraf final de l'últim fonament jurídic

L'últim fonament jurídic inclou les observacions que efectua la Comissió a les clàusules, i no hi ha un paràgraf final abans de la conclusió que el resumeixi.

“La clàusula 6 [...], la 7 [...] i la 8 [...] preveuen la figura del delegat del contractista. Aquesta figura no està prevista en la legislació vigent i, per tant, s'hauria de suprimir” (Dictamen 283/2014).

Amb tot, es pot introduir la frase següent (o alguna de similar) en els casos en què sigui procedent:

“Amb caràcter general, es pot afirmar que les clàusules del Plec s'ajusten a les previsions dels preceptes esmentats” (Dictamen 28/2014).

4. 6. *Organització territorial*

En aquesta matèria s'inclouen dictàmens sobre creació de comarques i modificació de les demarcacions comarcals; creació de consorcis; creació de municipis de règim especial; alteració i modificacions de termes municipals, i constitució, modificació i supressió d'entitats municipals descentralitzades.

Cada supòsit té la seva regulació específica, i, especialment, s'ha de tenir en compte la diferència entre delimitacions i alteracions territorials –que són els casos que més arriben a aquesta Comissió–, ja que l'alteració pressuposa l'existència d'uns termes que, si bé es volen modificar, són clars, mentre que, en el supòsit de la delimitació, el que es vol aclarir és, precisament, la delimitació i l'atermenament pròpiament dit.

4. 6. 1. Conclusió

Les conclusions d'aquesta matèria també poden ser de dos tipus, favorables o desfavorables: “S'informa favorablement sobre [...]” o “S'informa desfavorablement sobre [...]”, i a continuació es reproduïx el títol del dictamen.

4. 6. 2. Paràgraf final de l'últim fonament jurídic

Degut a la diversa tipologia i casuística dels dictàmens sobre aquesta matèria, aquest paràgraf final pot posar de manifest aspectes molt diferents. Amb tot, és un resum del que ja s'ha anat analitzant al llarg del dictamen o un avançament del que es dirà a la conclusió. I, en aquest sentit, en funció dels casos que s'esmenten, es poden trobar paràgrafs com els que segueixen:

a) Quan hi ha coincidència de parer amb l'informe de l'Administració local:

“Un cop analitzada la delimitació sotmesa a consulta, la Comissió Jurídica Assessora no pot treure conclusions distintes de les efectuades per l'informe de la Direcció General d'Administració Local, la qual ha plantejat una proposta que té en compte els criteris de prelación recollits actualment en l'article 32.4 de l'RCDEM –que incorpora, com s'ha dit, la doctrina jurisprudencial i consultiva existent–; proposta que, així mateix, és congruent amb la documentació que integra l'expedient, està degudament motivada i respecta els principis de ponderació, equitat, interdicció de l'arbitrarietat i racionalitat, i ha estat refermada per la Comissió de Delimitació Territorial” (Dictamen 313/2023).

b) Quan existeixen els requisits necessaris per a informar favorablement sobre l'expedient:

“Per tot el que s'ha exposat, aquesta Comissió informa favorablement sobre l'alteració projectada, atès que s'han respectat les exigències procedimentals establertes i hi concorren els requisits materials necessaris legalment” (Dictamen 306/2023).

c) Quan s'exposen els motius pels quals s'informa desfavorablement sobre l'expedient:

«Delimitada la funció de la Comissió i el seu abast en els termes exposats, en relació amb els procediments d'alteració de termes municipals, el seu exercici en el cas que s'examina, amb la doble finalitat garantista i de ponderació de la racionalitat de les decisions tècniques adoptades, condueix a informar desfavorablement sobre la proposta d'alteració impulsada per l'Ajuntament de Lluçà; una proposta no només no consensuada, sinó rebutjada expressament per l'Ajuntament de Prats de Lluçanès, no informada favorablement pel Consell Comarcal d'Osona ni per la Diputació de Barcelona, amb informe desfavorable del Consell de Delimitació Territorial i a la qual l'informe de la Direcció General d'Administració Local formula “reserves tècniques” amb indicacions de “millores” que no han rebut cap resposta del municipi instructor» (Dictamen 260/2017).

4. 7. Modificació de planejament

Pel que fa a aquesta matèria, cal tenir en compte que, de conformitat amb l'article 8.2.l) de la Llei 5/2005, la Comissió ha de dictaminar sobre la modificació de figures de planejament urbanístic que tingui per objecte alterar la zonificació o l'ús urbanístic dels espais lliures, les zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic com a sistemes urbanístics generals o locals, en els supòsits i en els termes que estableix la legislació urbanística.

De conformitat amb l'article 98.3 del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, la Comissió de Territori de Catalunya, en el cas que un terç del nombre legal de persones membres de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya ho sol·liciti, ha de sotmetre l'expedient de modificació a dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. En aquest supòsit, la resolució definitiva de l'expedient correspon al Govern i només pot ser aprovatòria si l'informe de la Comissió Jurídica Assessora és favorable.

4. 7. 1. Conclusió

En els dictàmens sobre modificacions de planejament, les conclusions poden ser de dos tipus, favorables o desfavorables: "S'informa favorablement sobre [...]" o "S'informa desfavorablement sobre [...]", seguit del títol del dictamen.

D'altra banda, hi ha vegades en què l'informe és favorable però està condicionat, és a dir, que se n'informa favorablement sempre que l'Administració esmeni abans algun defecte que la Comissió ha indicat:

"Una vegada s'hagi procedit a la correcció a què fan referència els fonaments [...], s'informa favorablement sobre el Projecte de modificació del Pla general metropolità en l'àmbit de [...]" (Dictamen 268/2007).

4. 7. 2. Paràgraf final de l'últim fonament jurídic

En aquest últim paràgraf, s'indica si no és procedent dictaminar, i en qualsevol cas, es fa un petit resum de les valoracions efectuades:

"La finalitat essencial del Projecte de modificació puntual d'ampliar les dotacions d'equipaments esportius té una dimensió pública. Els aspectes quantitatius i qualitatius de la proposta també són acceptables. Les previsions amb vista a assegurar una gestió

pública de l'ordenació, progressivament determinades i acollides en l'instrument de planejament, constitueixen també un factor a retenir. La consideració global de tots aquests elements porta a apreciar que, en el projecte de modificació, es projecten suficientment les exigències d'interès públic que estableix la legislació aplicable" (Dictamen 129/2013).

4. 8. Recurs extraordinari de revisió

D'acord amb els articles 8.3.b) de la Llei 5/2005, 78 de la Llei 26/2010 i 126.1 de l'LPAC, el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora en aquesta matèria és preceptiu i previ a la resolució del recurs.

En l'últim fonament jurídic, la Comissió analitza si existeixen els requisits previstos legalment en cada cas, la qual cosa determinarà el sentit del dictamen en la conclusió.

4. 8. 1. Conclusió

En aquesta matèria, els dictàmens també es poden concloure de dues maneres diferents, favorablement o desfavorablement:

"S'informa favorablement sobre el recurs extraordinari de revisió interposat [...]" (Dictamen 179/2023).

"S'informa desfavorablement sobre el recurs extraordinari de revisió interposat [...]" (Dictamen 60/2023).

4. 8. 2. Paràgraf final de l'últim fonament jurídic

En el cas que se n'informi favorablement, s'inclou un paràgraf que indiqui que s'aprecia la causa de revisió:

"Per tant, en vista del que s'ha exposat, la Comissió considera que es donen els requisits reclamats per a apreciar la causa de revisió de l'article 125.1.a) de l'LPAC" (Dictamen 179/2023).

I, si se n'informa desfavorablement, cal indicar els motius que porten a aquesta conclusió i afirmar, finalment, que no es considera procedent:

"L'interessat pretén acreditar l'error de fet amb uns documents [...] que no poden ser tinguts en consideració. [...]"

En conseqüència, no es pot considerar procedent el recurs extraordinari de revisió interposat” (Dictamen 60/2023).

4. 9. *Municipalització de serveis en règim de monopoli*

En els dictàmens sobre la municipalització de serveis en règim de monopoli, l’actuació de la Comissió consisteix a vetllar pel respecte de les exigències legals, i, en definitiva, realitzar una funció bàsicament de garantir i de ponderar la racionalitat de les decisions tècniques proposades.

4. 9. 1. Conclusió

La Comissió conclou en sentit favorable o desfavorable a l’expedient que ha examinat d’acord amb la fórmula següent: “S’informa favorablement sobre [...]” o “S’informa desfavorablement sobre [...]”, seguida del títol del dictamen.

4. 9. 2. Paràgraf final de l’últim fonament jurídic

I, pel que fa al paràgraf final, s’indica quin és el parer d’aquest òrgan consultiu:

“Fetes les consideracions anteriors, la Comissió Jurídica Assessora conclou que, en el cas que s’examina, s’han complert les exigències formals i procedimentals establertes per la normativa en relació amb la memòria justificativa, que té un contingut suficient i ajustat a l’ordenament jurídic” (Dictamen 40/2022).

O es posa de manifest que hi ha hagut alguna mancança:

“En aquest mateix sentit, després de l’anàlisi del contingut de la memòria, aquesta Comissió estima que hauria estat convenient que l’Ajuntament hagués completat la motivació [...]” (Dictamen 232/2017).

4. 10. *Consultes*

D’acord amb l’article 9.2 de la Llei 5/2005, la Comissió Jurídica Assessora ha de respondre a les consultes que el Govern o les administracions, per mitjà del Govern, li adrecin.

4. 10. 1. Conclusió

En aquesta matèria, les conclusions no són estandarditzades. Atenent el fet que les consultes poden tenir diversa tipologia, les conclusions s'adapten a la consulta a què es refereixin.

"CONCLUSIÓ

D'acord amb els fonaments jurídics del present Dictamen, i sens perjudici dels futurs pronunciaments que pugui emetre el Tribunal Suprem, en els termes de la consulta efectuada per l'Ajuntament de Tarragona, la Comissió Jurídica Assessora conclou:

1. Que amb independència de la seva denominació com a premis, gratificacions o incentius a la jubilació anticipada els pagaments de quantitats per aquests conceptes tenen naturalesa retributiva i no constitueixen mesures d'acció social si no responen a circumstàncies imprevistes o sobrevingudes.
2. Que la previsió d'aquests incentius a la jubilació anticipada en plans de racionalització de recursos humans [...] no els atorga cobertura legal suficient [...] (Dictamen 38/2023).

A més, és habitual que les consultes donin resposta a diferents qüestions, la qual cosa es reflecteix en el títol d'aquest apartat, que, si es considera oportú, es pot posar en plural:

"CONCLUSIONS

D'acord amb els fonaments jurídics del present Dictamen, en els termes de la consulta efectuada per l'Ajuntament de Figueres sobre diversos dubtes sorgits [...], la Comissió Jurídica Assessora conclou:

1. És procedent la revisió d'ofici dels premis o incentius a la jubilació contraris a la legalitat aprovats en els acords [...].
2. Els plans de racionalització de recursos humans [...] no són objecte de negociació com a tals [...].
3. Els incentius a la jubilació inclosos o derivats dels plans de racionalització de recursos humans poden ser adoptats [...].
4. [...] (Dictamen 249/2021).

4. 10. 2. Paràgraf final de l'últim fonament jurídic

Aquest últim paràgraf pot ser el final d'un seguit d'observacions o recomanacions, o un resum del que s'ha dit en paràgrafs precedents:

“En no tenir coneixement, com s'ha dit, que s'hagi dictat sentència, [...] cal concloure [...] que els incentius de jubilació amb naturalesa jurídica de retribució no poden trobar cobertura suficient en plans de racionalització de recursos humans i, per tant, tampoc no poden ser objecte [...] de negociació dels acords o pactes de condicions del personal al servei de les administracions locals [...]” (Dictamen 38/2023).

5. Consideracions finals

La Comissió Jurídica Assessora, com a alt òrgan consultiu del Govern, dictamina sobre els supòsits establerts en la seva llei reguladora, i compleix amb les seves funcions amb autonomia orgànica i funcional, per tal de garantir-ne l'objectivitat i la independència, d'acord amb l'Estatut d'autonomia i la Constitució, i per això, les conclusions dels dictàmens tenen una importància cabdal en relació amb la doctrina que estableix aquest òrgan.

S'ha de parar esment al fet que la càrrega doctrinal dels dictàmens està en els fonaments jurídics, el darrer dels quals mereix una menció especial, ja que conté el parer de la Comissió detallat minuciosament. Així mateix, al final de l'últim fonament jurídic hi ha un paràgraf que determina els trets fonamentals de l'anàlisi de la Comissió pels quals sovint s'arriba a la conclusió final.

La conclusió dels dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora és concisa, clara i precisa, sense cap possibilitat de donar lloc a equívocs. En aquest sentit, i amb les especificitats que s'han abordat en aquest estudi, es diu únicament si s'informa favorablement o desfavorablement, o si és procedent estimar o desestimar, i a continuació es reproduïx el títol del dictamen.

Tenint en compte la matèria sobre la qual es dictamina, hi ha diferents models de conclusió. En els dictàmens sobre disposicions generals, la fórmula de les conclusions és “Un cop valorades les observacions formulades en aquest Dictamen [...]” –tot i que hi ha casos en què s'ha d'incloure alguna singularitat, com ara quan s'indica si hi ha observacions essencials, amb la fórmula específica “i tingudes en compte les formulades amb caràcter essencial [...]”–; en els de reclamacions patrimonials, “És procedent estimar/desestimar [...]”; en els de revisions d'ofici, plecs de clàusules administratives, contractacions del sector públic, organitzacions territorials, modificacions de

planejament, recursos extraordinari de revisió i municipalitzacions de serveis en règim de monopoli, “S’informa favorablement/desfavorablement sobre [...]”; i, en els de consultes, no se segueix un model fix.

Pel que fa als dictàmens sobre reclamacions patrimonials i contractuals que es considera procedent estimar, una part important de l’anàlisi de l’expedient té a veure amb l’import de la indemnització, per la qual cosa, en les conclusions, s’especifica l’import i s’inclou, si pertoca, una fórmula sobre els interessos de demora que puguin correspondre.

En les revisions d’ofici, el dictamen de l’òrgan consultiu té caràcter obstatiu en el cas que es pronunciï en sentit desfavorable a la revisió, i habilitant en el cas que es pronunciï en sentit favorable, de manera que únicament en aquest darrer supòsit l’Administració pot acordar la nul·litat de l’acte objecte de la revisió d’ofici. Els motius que porten la Comissió a dictaminar en un sentit o un altre són diversos, i s’indiquen en els últims paràgrafs del darrer fonament jurídic. A tall d’exemple, les raons poden ser que la Comissió no és competent per a dictaminar, que no s’aprecien les causes de nul·litat invocades, que es considera que s’han d’aplicar o no els límits de la revisió d’ofici, que s’han de retornar o no imports percebuts indegudament, etc.

Quant a la matèria de contractació del sector públic, la Comissió dictamina sobre quatre supòsits diferents ben definits: resolució de contractes, interpretació de contractes, modificació de contractes i expedients de reclamació de danys amb fonament en la responsabilitat contractual, i depenent del cas en què s’encabeixin, el paràgraf final del darrer fonament jurídic respon a aquesta diversitat de situacions. Tot i que, pel que fa a la conclusió final, se segueix una fórmula molt concreta, com s’ha vist.

En relació amb la matèria de l’organització territorial, s’inclouen dictàmens sobre creació de comarques i modificació de les demarcacions comarcals; creació de consorcis; creació de municipis de règim especial; alteració i modificacions de termes municipals, i constitució, modificació i supressió d’entitats municipals descentralitzades. I, igual com succeeix amb la matèria de contractació del sector públic, la diferent tipologia de casos fa que les situacions que la Comissió ha d’analitzar i sobre les quals ha d’emetre dictamen siguin també diferents, la qual cosa es reflecteix en l’últim paràgraf del darrer fonament jurídic, tot i que l’apartat de les conclusions obeeixi a un model prefixat.

Quant als dictàmens sobre consultes, cal dir que és l’única matèria en què les conclusions no estan estandarditzades i s’adapten a la consulta a què es refereixin.

És important posar en relleu que hi ha casos en què la Comissió emet un dictamen, però no es pronuncia sobre el fons de l'assumpte. Normalment, es deu al fet que s'han de retrotreure les actuacions o perquè l'expedient ha caducat, la qual cosa es reflecteix tant en les conclusions com en el darrer fonament jurídic. Tanmateix, malgrat aquesta possibilitat, el fet que aquest òrgan consulti apreciï la prescripció de la reclamació no és impediment per a entrar, encara que sigui succintament, en l'anàlisi del fons de l'assumpte plantejat.

No és sobrer recordar que la Comissió considera com a elements essencials, entre d'altres, l'efectivitat del dany i la tempestivitat de l'acció; en aquest darrer supòsit, una reclamació pot ser, així mateix, prematura i desestimar-se per aquest motiu.

Així, doncs, els últims paràgrafs del darrer fonament jurídic són els que condensen els motius pels quals la Comissió arriba a la conclusió. I, en aquest sentit, concreten aspectes que ja s'han desenvolupat i anticipen la conclusió favorable o desfavorable sobre l'expedient que s'ha examinat.